# C.C.C

# Codigo Civic Consuetudinario

# Xochitlamapan

# Xochitlāpan Tōltēcayōtl

# CÓDIGO CIVIL COMUNITARIO (CCC)
# DE XOCHITLAMAPAN

## TÍTULO PRELIMINAR: DE LOS PRINCIPIOS, LA LEY CONSUETUDINARIA Y LA INTERPRETACIÓN

**Artículo 1. Objeto y Naturaleza de este Código.**
Este Código Civil Comunitario (CCC) es la codificación escrita de nuestra ley consuetudinaria. No crea un nuevo derecho, sino que ordena, clarifica y da certeza a las normas y principios ancestrales que han regido y seguirán rigiendo las relaciones entre los integrantes de la Comunidad Xochitlamapan. Su objetivo es garantizar la justicia, la armonía y la protección de la dignidad del Ser Humano.

**Artículo 2. Principios de Interpretación.**
Toda disposición de este Código deberá ser interpretada de conformidad con los principios rectores de nuestra Constitución Interna, especialmente el principio pro homine, la buena fe, la palabra dada, la equidad, la justicia restaurativa y el interés superior de la niñez.

**Artículo 3. Supletoriedad de la Norma.**
En caso de que una situación no esté prevista en este Código, se resolverá, en el siguiente orden: por los principios de la Constitución Interna, por los usos y costumbres no escritos, y por los principios generales de nuestro derecho consuetudinario. El derecho positivo servirá únicamente como fuente doctrinal o de derecho comparado, pero no será de aplicación supletoria directa.

**Artículo 3 bis. De los Órganos de Interpretación y Promoción.**
La correcta interpretación y la promoción educativa de este Código y de la Constitución Interna serán apoyadas por el Comité Jurídico. La vivencia de sus principios espirituales y la transmisión de los usos y costumbres aquí reflejados serán impulsadas por el Comité Espiritual, Ancestral y Cultural. Ambos comités actuarán siempre bajo la guía y en armonía con el Consejo de Sabios.

**Artículo 4. Ámbito de Aplicación.**
Las disposiciones de este Código son de observancia general y obligatoria para todos los integrantes de la Comunidad en sus relaciones civiles dentro de nuestra jurisdicción, y deberán ser respetadas por las autoridades externas en virtud del pluralismo jurídico reconocido por la Constitución Mexicana.

**Artículo 5. Nota Terminológica.**
Conforme a nuestra cosmovisión, este Código utiliza la palabra "Ser Humano" para referirse a la entidad viva y consciente, y reserva el término "persona" (entre comillas) para aludir a la ficción jurídica del derecho positivo.

**Artículo 5 bis. De la Fe Pública, el Simbolismo Jurídico y el Fedatario Comunitario.**
La validez y la fe pública de todos los actos y documentos regulados en este Código, tales como las Actas de Unión, Disolución, Última Palabra Dada y demás convenios, se rigen por el sistema de autenticación consuetudinaria y el simbolismo jurídico del Ser Humano Vivo, conforme a lo establecido en el Artículo 11 bis.6 de la Constitución Interna. En consecuencia, salvo disposición

expresa en contrario, todos los actos originarios celebrados bajo este Código llevarán sello de tinta color rojo.
Asimismo, para que los actos traslativos de dominio (compraventas, cesiones) y convenios mayores adquieran el rango de Documento Público Consuetudinario con oponibilidad plena ante el Estado, deberán someterse al proceso de **Certificación Fedataria Mancomunada (CEF)**, requiriendo la firma conjunta de un integrante facultado del Comité Ejecutivo y uno del Consejo de Sabios.

---

# LIBRO PRIMERO: DE LOS SERES HUMANOS Y LOS CLANES

## TÍTULO PRIMERO: DEL ESTADO CIVIL CONSUETUDINARIO

### CAPÍTULO I: Del Nacimiento, la Identidad y la Mayoría de Edad

**Artículo 6. Del Nacimiento, la Identidad y la CURC.**
El nacimiento, el registro comunitario (acta NAC), la distinción entre Ser Humano y "persona", y el derecho a la identidad consuetudinaria se rigen por lo establecido en los Artículos 11 y 11 bis de la Constitución Interna. Esto incluye la asignación obligatoria de la **Clave Única de Registro Comunitario (CURC)** para todos los integrantes, la cual fungirá como el identificador demográfico principal para garantizar la compatibilidad e interfaz tecnológica con los servicios de salud y educación externos, sin menoscabo de nuestra soberanía.

**Artículo 7. De la Mayoría de Edad Comunitaria.**
La mayoría de edad comunitaria se reconoce a partir de los dieciséis (16) años. A partir de esta edad, todo integrante adquiere la plena capacidad para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones por sí mismo, incluyendo la facultad de celebrar convenios, formalizar uniones y participar con voto en la Asamblea.

### CAPÍTULO II: De las Uniones Consuetudinarias y la Continuidad de los Clanes

**Artículo 8. Naturaleza de la Unión: Un Pacto Sagrado.**
La unión consuetudinaria es el acuerdo de voluntades entre dos seres humanos que deciden, en libertad y con amor, compartir un proyecto de vida, fundar o extender un clan y caminar juntos conforme a la cosmovisión de la Comunidad. Es un pacto espiritual y de lealtad mutua, que busca la continuidad y el fortalecimiento de nuestros linajes.

**Artículo 9. Requisitos para la Unión.**
Para formalizar una unión se requiere el consentimiento libre, pleno e informado de ambos contrayentes, ser integrantes reconocidos de la Comunidad, haber alcanzado la mayoría de edad comunitaria y no tener una unión vigente.

**Artículo 9 bis. De la Celebración Espiritual y Comunitaria de la Unión**

1. La Unión como Acto Sagrado. Más allá del acuerdo de voluntades, la Comunidad Xochitlamapan reconoce y celebra la unión como un acto espiritual profundo. En pleno respeto a la libertad de elección de los contrayentes, se les invita a solemnizar su pacto a través de las prácticas ancestrales que afianzan su vínculo con la Comunidad, la Madre Tierra y el cosmos.

2. Los Rituales Ancestrales. Si la pareja así lo desea, la formalización de su unión puede ser acompañada por rituales tradicionales llenos de simbolismo. Estas ceremonias, guiadas por el Consejo de Sabios o por quienes la pareja elija, pueden incluir, entre otras costumbres:
   a) El "Amarre de Tilma", donde las vestimentas de la pareja se anudan, simbolizando la unión inseparable de sus destinos y responsabilidades.
   b) El "Lazo de Ocho", donde un lazo en forma de infinito se coloca sobre los hombros de la pareja, representando su compromiso eterno y la bendición de la comunidad.
3. La Fiesta Comunitaria. Estas ceremonias pueden enmarcarse en una fiesta comunitaria, donde la alegría de la pareja se convierte en una celebración de toda la Comunidad. Es una ocasión para fortalecer los lazos entre clanes, honrar a los ancestros y celebrar la continuidad de nuestros linajes bajo un espíritu de amor y reciprocidad.
4. El Propósito del Ritual. La celebración de estos rituales no es una obligación, sino una oportunidad sagrada que la Comunidad ofrece a la pareja para comenzar su camino juntos, enraizados en el amor, bendecidos por el espíritu ancestral y en armonía con la Madre Tierra.

**Artículo 10. El Camino del Respeto: La Bendición de los Clanes.**
Como manifestación de respeto a las raíces y a la sabiduría ancestral, el camino principal y honorable para formalizar una unión es la petición formal de un clan al otro para obtener su consentimiento. Esta bendición es un acto de acogida y de compromiso de apoyo a la nueva pareja. La unión se registrará mediante un Acta Simple (CUA: XOC-UNI-...), atestiguada por representantes de ambos clanes.

**Artículo 11. El Camino de la Autonomía: La Formación de un Nuevo Clan.**
Si uno o ambos clanes de origen negaran su consentimiento, los contrayentes tienen la libertad de formar una unión, pero deberán hacerlo a través de la fundación de un nuevo clan. Para ello, deberán demostrar ante el Comité Ejecutivo y el Consejo de Sabios su voluntad inquebrantable, su capacidad material para el autosustento (vivienda propia y medios de vida) y su madurez para asumir la desvinculación estructural de sus clanes de origen. La fundación del nuevo clan requerirá la aprobación del Consejo de Sabios y la consecuente apertura de su Acta Maestra de Clan (CUA: XOC-CLAN-...).

**Artículo 12. Régimen de Bienes en la Unión.**
Salvo pacto en contrario que conste en el Acta de Unión, los bienes adquiridos durante la unión pertenecerán a ambos integrantes en partes iguales (sociedad consuetudinaria). Los bienes que cada uno tenía antes y los que reciba por herencia seguirán siendo personales.

## CAPÍTULO III: De la Disolución de las Uniones y el Cuidado de los Hijos

**Artículo 13. Vías para la Disolución.**
La disolución de una unión se procurará siempre por acuerdo mutuo, facilitado en primera instancia por la mediación del Agente de Resolución de Conflictos. Solo si el acuerdo es imposible, se acudirá al Consejo de Sabios.

**Artículo 14. Principio Rector: El Acuerdo Mutuo y la Corresponsabilidad Ancestral.**
El principio supremo en el cuidado de los hijos es el acuerdo libre, consciente y responsable entre ambos progenitores. La Comunidad fomenta y espera que los Xochitlas, guiados por su ética y su amor,

pacten un sistema de cuidado compartido que garantice a los hijos la presencia equilibrada de ambos, pilar fundamental para su desarrollo. Este acuerdo será la ley principal entre las partes.

**Artículo 15. Reglas Supletorias a Falta de Acuerdo Mutuo.**
Solo cuando el acuerdo mutuo no sea posible, se aplicarán las siguientes reglas como punto de partida para la mediación:

1. Menores de 12 años: Tendrán su residencia principal con la progenitora, sin perjuicio de un régimen de convivencia amplio y flexible con el otro progenitor.
2. Mayores de 12 años: Se escuchará su voluntad de manera prioritaria como elemento fundamental que guiará la búsqueda del acuerdo.

**Artículo 16. La Intervención del Consejo de Sabios: Mediación y Sentencia.**
Si persiste el desacuerdo, el Consejo de Sabios intervendrá como órgano de mediación y sabiduría.

1. Audiencias de Conciliación: El Consejo convocará hasta a dos audiencias para ayudar a los progenitores a encontrar un acuerdo.
2. La Sentencia como Último Recurso: Solo si, agotadas estas vías, el desacuerdo es irreconciliable y pone en riesgo el bienestar de los hijos, el Consejo podrá dictar una sentencia que establezca las condiciones de cuidado y convivencia.

**Artículo 17. Revisión y Flexibilidad de los Acuerdos.**

1. Revisión Anual: Cualquier acuerdo o sentencia sobre el cuidado de los hijos podrá ser revisado a solicitud de una de las partes una vez transcurridos doce (12) meses.
2. Revisión Extraordinaria: Si antes de los 12 meses ocurre una situación excepcional y grave, el Consejo podrá convocar a una audiencia anticipada.

**Artículo 18. Repartición de Bienes del Clan.**
En caso de disolución, los bienes de la sociedad consuetudinaria se repartirán en partes iguales, siempre protegiendo el derecho de habitación de los hijos en la vivienda del clan.

**CAPÍTULO IV: De la Tutela y la Adopción Consuetudinaria**

**Artículo 19. Principio de Protección a la Niñez.**
Si un niño, niña o adolescente queda sin el cuidado de sus progenitores, la Comunidad en su conjunto asume el deber sagrado de garantizar su protección.

**Artículo 20. Tutela por el Clan.**
La primera responsabilidad de cuidado recae en los familiares más cercanos dentro del clan, lo cual se formalizará en un Acta Simple de Tutela (CUA: XOC-TUT-...).

**Artículo 21. La Comunidad como Refugio (Adopción Consuetudinaria).**
Si no hay familiares aptos, cualquier clan podrá ofrecerse para acoger al menor.

1. Elección del Menor: Si es mayor de 12 años, su voluntad para elegir entre los clanes oferentes será respetada.

2. Decisión del Consejo: Si es menor de 12 años, el Consejo de Sabios decidirá qué clan ofrece las mejores condiciones.
3. Proceso en Dos Fases: La adopción tendrá una fase transitoria de 180 días de adaptación, seguida de la integración definitiva al nuevo clan si todas las partes están de acuerdo, formalizándose en un Acta Simple de Adopción (CUA: XOC-ADO-...).

---

# LIBRO SEGUNDO: DE LOS BIENES Y LA POSESIÓN CONSUETUDINARIA

## TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES Y CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES

### CAPÍTULO I: Principios Fundamentales

**Artículo 22. Concepto de Posesión: Guardianía y Responsabilidad.**
En la Comunidad, la posesión de los bienes, y en especial de la tierra, se entiende como una guardianía y una responsabilidad sagrada. Todo poseedor es, ante todo, un cuidador.

**Artículo 23. El Bien Comunitario como Entidad Sagrada.**
El patrimonio colectivo de la Comunidad es un bien sagrado. Su protección es el deber más alto de cada integrante.

### CAPÍTULO II: Clasificación de los Bienes por su Pertenencia

**Artículo 24. Clasificación General.**
Los bienes se dividen en bienes de dominio comunitario y bienes de dominio particular.

**Artículo 25. Bienes de Dominio Comunitario.**
Son bienes de dominio comunitario los de uso común, los bienes sagrados (selva, ríos, biodiversidad), los destinados a un servicio comunitario y el patrimonio intangible colectivo (el nombre "Xochitlamapan", sus símbolos y saberes).

**Artículo 26. Bienes de Dominio Particular.**
Son bienes de dominio particular las parcelas, los bienes del clan (vivienda, menaje) y los bienes personales (de uso individual, obras creativas, marcas personales).

### CAPÍTULO III: Clasificación de los Bienes por su Naturaleza

**Artículo 27. Bienes Inmuebles.**
Son bienes inmuebles el suelo, las construcciones adheridas a él, y todo lo que esté unido de manera fija.

**Artículo 28. Bienes Muebles.**
Son bienes muebles todos los que no son considerados inmuebles. Se dividen en fungibles (reemplazables) y no fungibles (únicos).

**Artículo 29. Bienes de Propiedad Intelectual Consuetudinaria.**

1. Marcas Personales: Cada integrante tiene derecho a crear y usar una marca para distinguir sus productos. Es un bien personal y heredable.

2. Derechos de Creación: Las obras artísticas, literarias o musicales creadas por un integrante son de su propiedad.
3. Saberes Colectivos e Innovación Individual: Los saberes ancestrales son patrimonio colectivo. Sin embargo, si un integrante desarrolla una nueva formulación o una obra significativamente original, esta será de su propiedad intelectual personal. En caso de duda, decidirá el Consejo de Sabios. El creador tiene un deber ético de reciprocidad protegida con la comunidad.

**Artículo 30. Bienes Mostrencos (Bienes sin Dueño Aparente).**
Quien encuentre un bien mueble abandonado, deberá reportarlo. Si en tres meses no aparece el dueño, será de quien lo encontró. El tesoro oculto se reparte 50% para el descubridor y 50% para el poseedor de la parcela, salvo que sea de valor cultural, en cuyo caso es de la Comunidad.

## TÍTULO SEGUNDO: DEL RÉGIMEN DE LOS BIENES DE DOMINIO COMUNITARIO

**Artículo 31. Gestión y Mantenimiento.**
Todos los integrantes tienen la obligación de participar en el mantenimiento de los Bienes Comunes. Cada fase elegirá a su Delegado de Fase para coordinar las necesidades locales. Rige el principio de solidaridad inter-fase.

**Artículo 32. Protección del Patrimonio Intangible.**
El uso del nombre "Xochitlamapan" como marca principal está reservado para proyectos comunitarios. Queda estrictamente prohibido registrarlo como marca bajo las leyes del derecho positivo.

## TÍTULO TERCERO: DEL RÉGIMEN DE LA POSESIÓN PARTICULAR

### CAPÍTULO I: Del Arrendamiento y el Comodato Consuetudinarios

**Artículo 33. El Filtro de Cosmovisión para la Residencia Permanente.**
Queda estrictamente prohibido arrendar o prestar una vivienda para uso habitacional permanente a cualquier Ser Humano que no sea un integrante reconocido de la Comunidad.

**Artículo 34. Estancias Temporales de Visitantes.**
Se permite el arrendamiento o comodato a visitantes por un máximo de diez (10) días, renovables una sola vez. El anfitrión es responsable del visitante.

**Artículo 35. Excepciones por Razones Humanitarias.**
El Comité Ejecutivo, con el visto bueno del Consejo, podrá autorizar estancias temporales más largas por razones humanitarias justificadas.

## TÍTULO CUARTO: DEL CATASTRO COMUNITARIO Y LA FORMALIZACIÓN DE ACTOS SOBRE LA TIERRA

**Artículo 36. Del Catastro Comunitario.**
El Catastro Comunitario es el registro interno, gestionado por el Archivo, que da certeza sobre cada parcela.

**Artículo 37. Protocolo para la Cesión de Derechos y el Deslinde.**
Toda transmisión de una parcela o fracción deberá respetar el Derecho de Preferencia Comunitario, el Filtro de Cosmovisión, no crear lotes de menos de 600 m² y formalizarse mediante un Acta de Cesión o

Deslinde, la cual deberá ser elevada a Documento Público Consuetudinario mediante la **Certificación Fedataria (CEF)**.

**Artículo 38. El Acta de Cesión o Deslinde y la Fe Pública.**
El acta contendrá las partes, el objeto, un croquis de deslinde con medidas y referencias, el acuerdo de voluntades, y las firmas del cedente, cesionario, colindantes y dos testigos. Para su validez interna y externa, **deberá contar con la Certificación Fedataria (CEF)**, recabando las firmas mancomunadas del Comité Ejecutivo y del Consejo de Sabios, y registrándose en el Catastro Comunitario bajo una CUA específica para actos de dominio.

---

## LIBRO TERCERO: DE LAS SUCESIONES CONSUETUDINARIAS

### TÍTULO PRIMERO: PRINCIPIOS GENERALES DE LA SUCESIÓN

**Artículo 39. Principio de Armonía y Ética Sucesoria.**
La sucesión por causa de muerte es un acto de continuidad y amor, no de conflicto. Una disputa por herencia es contraria a nuestra cosmovisión.

**Artículo 40. Tipos de Sucesión.**
La sucesión puede ser testamentaria (por "Última Palabra Dada") o legítima (sin testamento).

### TÍTULO SEGUNDO: DE LA "ÚLTIMA PALABRA DADA" (TESTAMENTO CONSUETUDINARIO)

**Artículo 41. Validez y Forma de la "Última Palabra Dada".**
La "Última Palabra Dada" es el acto por el cual un integrante dispone de sus bienes. Se recomienda que conste en un escrito simple, fechado, firmado por el testador y ante dos testigos. Para garantizar su inatacabilidad frente a tribunales externos o disputas familiares, el testador podrá solicitar que el documento sea elevado a Documento Público Consuetudinario mediante la **Certificación Fedataria (CEF)** en vida.

**Artículo 42. Registro Potestativo.**
El testador puede depositar una copia en el Archivo Comunitario. Este registro es voluntario y no afecta la validez del acto consuetudinario, a menos que se haya optado por la **Certificación Fedataria (CEF)**, en cuyo caso el Archivo custodiará la CUA correspondiente bajo estricto secreto hasta el momento de la sucesión.

### TÍTULO TERCERO: DE LA SUCESIÓN LEGÍTIMA (SIN TESTAMENTO)

**Artículo 43. Orden de Prelación para Heredar.**
A falta de testamento, heredarán, en el siguiente orden:

1. Los descendientes y la pareja, por partes iguales.
2. A falta de descendientes, la pareja.
3. A falta de los anteriores, los progenitores.
4. A falta de los anteriores, los hermanos.

5. A falta de los anteriores, el Clan al que pertenecía.
6. Si no tenía clan, los bienes pasarán a ser patrimonio de la Comunidad, y el Consejo de Sabios decidirá su destino.

**TÍTULO CUARTO: DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS SUCESIONES**

**Artículo 44. Protección Intocable del Derecho a la Vivienda.**
El derecho de habitación sobre la vivienda del clan es intocable para la pareja supérstite y los hijos dependientes.

**Artículo 45. El Filtro de Cosmovisión para Herederos Externos.**
Si un heredero no es miembro, deberá pasar por el filtro de cosmovisión del Consejo de Sabios para tomar posesión de la tierra.

**Artículo 46. De las Deudas del Fallecido.**
Las deudas internas son responsabilidad del clan, con flexibilidad. Las deudas externas se rigen por el derecho positivo.

---

## LIBRO CUARTO: DE LAS OBLIGACIONES Y LA PALABRA DADA

**TÍTULO PRELIMINAR: DE LOS PRINCIPIOS DEL VÍNCULO COMUNITARIO**

**Artículo 47. Del Honor como Fundamento de la Ley.**
Este Libro se basa en el Honor. Se presume que todo Xochitla actúa con lealtad, ética y respeto a su palabra.

**Artículo 48. De la Libertad y la Flexibilidad.**
Este Código se erige sobre la libertad contractual. No pretendemos regular cada posible acuerdo, sino establecer principios universales.

**TÍTULO PRIMERO: DE LAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES**

**CAPÍTULO I: De los Convenios y la Palabra Dada**

**Artículo 49. La Palabra Dada como Vínculo Jurídico.**
La principal fuente de obligaciones es la Palabra Dada. Un compromiso expresado de buena fe tiene plena fuerza jurídica consuetudinaria.

**Artículo 50. De los Convenios Comunitarios.**
Los acuerdos de voluntades se denominan Convenios Comunitarios. Se recomienda formalizarlos en un Acta Simple, pudiendo las partes solicitar la **Certificación Fedataria (CEF)** si requieren oponibilidad externa o si el acto involucra intercambio económico que requiera el uso de la **Clave de Identidad Económica Consuetudinaria (CIEC)**.

**Artículo 51. Prohibición de Cláusulas Abusivas.**
Cualquier cláusula o acuerdo que sea evidentemente abusivo o contrario a la dignidad humana será nulo.

**CAPÍTULO II: De la Responsabilidad por Daños**

**Artículo 52. De la Reparación Restaurativa.**
Quien cause un daño está obligado a repararlo. La reparación será restaurativa, buscando sanar la relación y reponer el daño.

## TÍTULO SEGUNDO: DE LOS CONVENIOS MÁS COMUNES

**Artículo 53. De la Permuta (Trueque).**
**Artículo 54. De la Compraventa Consuetudinaria.**
**Artículo 55. De la Donación.**
**Artículo 56. Del Comodato (Préstamo de Uso).**
**Artículo 57. Del Mutuo (Préstamo de Consumo).**
**Artículo 58. Del Depósito (Custodia).**
**Artículo 59. Del Mandato (Encargo).**
**Artículo 60. Del Convenio de Obra.**

## TÍTULO TERCERO: DE LA EJECUCIÓN Y CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

**Artículo 61. Vías de Ejecución y Sanción por Deshonor.**
Ante el incumplimiento, la vía será: diálogo, mediación ante el Agente y, si la falta es grave al honor, audiencia ante el Consejo de Sabios.

**Artículo 62. La Audiencia ante el Consejo de Sabios.**
El Consejo convocará a una audiencia de conciliación. Si no hay acuerdo, dictará una sentencia para reparar el daño.

**Artículo 63. Formas de Reparación.**
La reparación podrá consistir en pagos, tequio, entrega de bienes, una disculpa pública o cualquier otra medida justa y restaurativa.

**Artículo 64. Desacato a la Sentencia del Consejo.**
El incumplimiento de una sentencia del Consejo es una de las faltas más graves y podrá llevar a la activación del protocolo de "retiro por acuerdo".

////////////